

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2022-100	처분요구일자	2022. 09. 14
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	□□□(주)		
제 목	채용관련 내부규정 미흡		

지적내용

1. 업무개요

□□□(주)¹⁾는 '21년에 채용계획, 채용광고, 서류전형, 필기전형, 면접전형을 거쳐 [표1]과 같이 ∴∴직 및 ∴∴∴직 신규직원을 채용하였다.

【표1】 채용현황

채용 차수	채용광고일	채용대상	최종 채용인원	비고
1차	'**--**--** ~ '**--**--**	** *****	*명	
2차	'**--**--** ~ '**--**--**	**, **, **, **	*명	
3차	'**--**--** ~ '**--**--**	***, **, **	*명	
4차	'**--**--** ~ '**--**--**	**, ****, *****	*명	
5차	'**--**--** ~ '**--**--**	**, **, **, **, **	*명	
6차	'**--**--** ~ '**--**--**	***, *****	*명	

2. 관련법령 및 판단기준

□□□(주)는 기타공직유관단체로 채용과정 진행 시 '기타 공직유관단체 공정채용 실무 가이드라인(이하 가이드라인)' 공정채용 표준안에 따라 채용업무를 수행할 필요가 있다.

1) □□□(주)는 '21.01.01 부로 공직유관단체로 지정되었음

가이드라인 제3조 제1항·제2항·제5항 및 제5조 제2항2)에 따르면 채용계획의 심의·의결을 위해 인사위원회를 구성·운영할 수 있고, 인사위원회 운영 시 관련 전문가 등 외부위원을 포함할 수 있으며 인사위원회 개최 시 회의록을 작성하고 보존하여야 한다.

또한 가이드라인 제4조3)에 따르면 공개경쟁을 원칙으로 하고 공개경쟁방식으로 충원하기 곤란한 특수분야의 전문인력을 확보하기 위해서는 제한경쟁 시험방식을 통해 채용할 수 있다.

아울러 국토부는 21.1월 ‘기타 공직유관단체 채용제도 개선대책(국토교통부 감사담당관-304, 21.01.12.)’을 □□□(주)에 통보하여 인사규정 상 특별채용 규정을 [표2]와 같이 일괄 삭제토록 하였다.

【표2】 공직유관단체 채용제도 개선대책_특별채용

【조치사항】 아래 관련 지침 및 기준을 참고하여 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정할 수 없도록 인사규정(사규)상 특별채용 규정 일괄 삭제

<참고> 관련 지침 및 기준

공기업·준정부기관 경영에 관한 지침	지방공공기관 인사운영기준안
제16조(채용 공정성 관리) ⑧ 공기업·준정부기관은 채용계획 수립, 공고, 서류·면접 전형과 필기시험 실시, 합격자 결정 등 직원 채용의 절차와 방법 등에 관한 별도의 규정을 마련하되, <u>개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정하도록 할 수 없다.</u>	III. 직원의 인사 ① 신규채용 다. 채용요건·시험방법 0 지방공사·공단·의장은 공개경쟁 및 경력경쟁 시험의 요건, 시험방법 등에 관하여는 <u>직종·직위·직무의 특성을 감안하여 자체 인사규정으로 정하되, 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장등이 달리 정하도록 할 수 없음</u>

- 2) 기타공직유관단체 공정채용표준안 제3조(인사위원회 구성 및 운영) ① 기관은 직원 채용 계획의 심의·의결을 위해 인사위원회를 구성·운영할 수 있다.
② 제1항에 의한 인사위원회를 운영함에 있어 관련 전문가 등 외부위원을 포함할 수 있다.
⑤ 기관은 인사위원회 개최 시 회의록을 작성하고 보존하여야 한다.
제5조(채용계획 수립 등) ② 채용계획은 인사위원회 등의 심의·의결을 거쳐 확정한다.
- 3) 제4조(채용원칙) ③ 기관은 소속직원을 채용하는 경우 공개경쟁시험에 의해 채용하는 것을 원칙으로 하며, 응시자의 공평한 기회보장을 위하여 성별·신체조건·용모·학력·연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 아니 된다.
④ 기관은 제3항의 규정에도 불구하고 특수분야 전문직종 등의 경우 동일한 조건을 가진 다수인을 대상으로 제한경쟁시험방식을 통해 채용할 수 있다. 이 경우 채용기준 또는 자격요건은 직위·직무 특성을 감안하여 구체적으로 설정하고 이를 사전에 공개하여야 한다.
⑥ 기관은 표준안에 따라 채용절차와 방법을 마련해야 하며, 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정하도록 할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 인사위원회 미 운영

‘21년 시행한 채용업무를 확인한 결과 □□□(주)는 인사규정 제2장(인사위원회)에 인사위원회 운영절차 등을 수립하여 운영하고 있으나, 특별채용·직원승진·포상·징계 등의 경우에만 심의하도록 되어 있어 인사위원회 심의·의결 없이 내부결재만으로 신규채용 업무를 진행하였다.

따라서 신규채용 시 상위 규정(가이드라인)의 취지에 부합하도록 인사위원회를 운영하도록 인사규정을 개정할 필요가 있다.

나. 인사규정 상 특별채용 규정 존재

가이드라인 및 국토부 ‘기타 공직유관단체 채용제도 개선대책’ 따르면 신규채용 시 공개경쟁 또는 제한경쟁방식으로 채용을 진행해야 하며 ‘21년 채용실태 점검결과 특별채용으로 선발된 인원은 없으나, 인사규정 제17조(신규채용) 제5항에 따라 특별채용이 가능한 상황이다.

따라서 가이드라인 제4조(채용원칙) 등에 따라 특별채용 규정을 삭제하여 공개경쟁(또는 제한경쟁)방식으로 채용이 이루어질 수 있도록 인사규정 개정이 필요하다.

관련부서 및 해당부서 의견

□□□(주)는 인사위원회 구성은 ‘기타 공직유관단체 공정채용 실무 가이드라인’의 권장사항임을 감안하고 유지보수 중심의 회사특성을 고려하여 신속한 채용에 초점을 맞추어 인사위원회 심의를 생략하였다고 하였다.

향후 인사위원회 심의·의결을 통해 채용이 진행될 수 있도록 관련규정을 개정할 예정이라고 하였다.

조치할 사항

사장은 신규채용 시 인사위원회를 구성·운영하고, 채용관련 상위 규정의 취지에 부합하도록 특별채용 규정을 삭제하여 공개경쟁(또는 제한경쟁)방식으로 채용이 이루어질 수 있도록 인사규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략
